

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 153 del 12/03/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 71 del 12/03/2024

OGGETTO:

Approvazione schema avviso pubblico manifestazione di interesse per indagine di mercato finalizzata all'eventuale affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze degli edifici e delle strutture comunali nonché della pubblica illuminazione del Comune di Squillace.

CIG:

IMPEGNO:

Cap.

- Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-questo Ente, intende procedere ad un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, al fine di individuare gli operatori interessati all'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze degli edifici e delle strutture comunali nonché della pubblica illuminazione, da rendersi in conformità alle vigenti normative in materia, con offerta economica migliorativa rispetto ai valori attuali praticati da CONSIP S.P.A. "ENERGIA ELETTRICA 21 - Lotto 15 Calabria";

-per la predetta finalità l'Ufficio ha predisposto apposito Avviso, avente ad oggetto la ricerca sul mercato libero di un'Azienda e/o Società che sia disponibile alla fornitura di energia elettrica e gas, al prezzo più conveniente e comunque inferiore ai prezzi praticati a tariffa fissa applicati da CONSIP Spa relativi alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 21 - Lotto 15 Calabria", delle utenze intestate al Comune di Squillace;

-l'affidamento del "Contratto di Servizio" sarà disposto con successiva, separata e distinta procedura (negoziata o diretta), ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n° 36/2023, secondo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n° 36/2023;

-pertanto, si ha necessità di formare un elenco dal quale attingere i soggetti da invitare alla procedura (negoziata o diretta), onde poter dare immediato avvio alla procedura di che trattasi;

-gli elementi fondamentali per la partecipazione alla presente procedura di formazione dell'elenco da cui attingere i concorrenti, per poter essere selezionati sono i soggetti di cui all'art. 65 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 36/2023, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del medesimo D.Lgs n° 36/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 11 del 02.02.2024, esecutiva, avente ad oggetto "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze degli edifici e delle strutture comunali nonché della pubblica illuminazione del Comune di Squillace. Atto di indirizzo ed Approvazione avviso pubblico", con la quale è stato dato atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico comunale di pubblicare un avviso pubblico per l'espletamento della procedura negoziata suddetta, dandogli altresì atto di predisporre tutti gli atti succedanei, connessi e/o consequenziali all'espletamento della procedura stessa;

Precisato che la fornitura riguarderà tutti i POD intestati al Comune di Squillace, di cui all'allegato "B" dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse;

Ritenuto opportuno e conveniente per l'Amministrazione comunale ricercare sul mercato libero un operatore economico che sia disponibile alla fornitura di energia elettrica, al prezzo più conveniente e comunque inferiore rispetto ai prezzi praticati a tariffa fissa applicati dalla nuova Convenzione di Consip S.p.A. denominata "ENERGIA ELETTRICA 21 - Lotto 15 Calabria", per la fornitura di energia elettrica per le utenze intestate al Comune di Squillace;

Dato atto che, in particolare, il prezzo da applicare, per singola utenza, dovrà essere inferiore alla tariffa variabile per le fasce F1, F2, F3, in modo indistinto per la pubblica illuminazione e per gli altri usi, applicata dalla nuova Convenzione di Consip S.p.A. denominata "ENERGIA ELETTRICA 21 - Lotto 15 Calabria", per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

Ravvisata la necessità di dare la massima diffusione alla manifestazione di interesse de qua finalizzata alla scelta del contraente;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del

Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Attesa l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto l'avviso pubblico redatto dal Responsabile del Settore Tecnico comunale in conformità alla normativa sopra richiamata;

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 18/08/2000 n° 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 174;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di approvare** l'allegato schema di avviso pubblico avente ad oggetto la ricerca sul mercato libero di un'Azienda e/o Società che sia disponibile alla fornitura di energia elettrica e gas, al prezzo più conveniente e, comunque, inferiore ai prezzi praticati a tariffa fissa applicati da CONSIP Spa relativi alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 21 - Lotto 15 Calabria", delle utenze intestate al Comune di Squillace;
2. **di dare atto che:**
 - a. il fine che si intende perseguire è quello di ricercare sul mercato libero di un'Azienda e/o Società che sia disponibile alla fornitura di energia elettrica e gas, al prezzo più conveniente e, comunque, inferiore ai prezzi praticati a tariffa fissa applicati da CONSIP Spa relativi alla Convenzione "ENERGIA ELETTRICA 21 - Lotto 15 Calabria", delle utenze intestate al Comune di Squillace;
 - b. la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
3. **di prendere atto che** il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
4. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 30, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)